

Ref.: Expte. N° 7780-D-1983.-

SAN ISIDRO, 18 de agosto de 1983.-

ORDENANZA NUMERO: 5 8 6 3

VISTO las disposiciones vigentes del Título XVI del Digesto Municipal, “Denominación de las calles y plazas, Numeración, Monumentos”, Capítulo I, “Nomenclatura y numeración”; y

Considerando:

QUE, del análisis de los textos normativos a los que se hace referencia “supra”, surge evidenciada la necesidad de complementar las tipificaciones legales contenidas en la Ordenanza N° 5182 –“Código Contravencional para el Partido de San Isidro”- con las modificaciones que, en forma implícita, le introdujera la Ley Provincial 8751;

QUE, en tal orden de cosas, y en tanto no se revise el Código Contravencional vigente –mediante la elaboración de un texto ordenado que contenga los sucesivos cambios producidos en el por normas locales, así como adecuando el régimen de las sanciones y otros aspectos alcanzados por la ley provincial citada más arriba, parece conveniente incorporar las tipificaciones a las que alude con carácter de artículos 90 bis y 90 ter de aquél, y determinar los topes mínimos y máximos de las multas a aplicarse según el régimen de importes fijos característicos de la Ordenanza 5182; esto último a efectos de permitir evaluar la entidad que reconoce cada una de las faltas que se agregan, en el contexto de la normativa local vinculada con la materia;

POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY PROVINCIAL NRO. 9448, SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

O R D E N A N Z A :

ARTICULO 1°.- Incopórase al Código Contravencional para el Partido de San isidro – Ordenanza 5182, del 26 de agosto de 1976-, el siguiente texto:

“ARTICULO 90° bis.- La omisión de petionar previamente a la Municipalidad la numeración correspondiente a la obra a ejecutarse, por parte del dueño de la misma, con multas de pesos argentinos cincuenta centavos (\$ 0,50.-) a pesos argentino veinte (\$ 20.-).

La multa determinada en el párrafo anterior, podrá ser aplicada al ingeniero, arquitecto, constructor u otros responsables de la ejecución de la misma.

Idéntica sanción se aplicará a los dueños o a los responsables de la ejecución de obras que implicaren la modificación de la ubicación de las aberturas existentes en los frentes de las propiedades, o la apertura de nuevas puertas de acceso a fincas del Partido, que no hubieren peticionado previamente la numeración que corresponda.”

/////

Ref.: Expte. N° 7780-D-1983.-

////

“ARTICULO 90° ter.- La omisión de fijar la numeración obligatoria junto a las puertas de *****acceso a inmuebles del Partido; la fijación de numeración distinta de la indicada por la Municipalidad, o en lugar inadecuado, o en fecha posterior a la realización de la inspección final de la obra; y la omisión de reemplazar las chapas o elementos de numeración faltantes, erróneos o deteriorados en medida que los hiciere total o parcialmente ilegibles, siempre que el reemplazo hubiera sido intimado por la Municipalidad, con multas de pesos argentinos cincuenta centavos (\$ 0,50.-) a pesos argentinos veinte (\$ 20.-).-“

ARTICULO 2°.- Los montos de las multas, que se fijan en forma concordante con los establecidos en el Código Contravencional para el Partido de San Isidro a efectos de facilitar la apreciación de la entidad de la falta en el contexto del mismo, quedan automáticamente ínsitas en el régimen punitivo creado por el artículo 6° y demás disposiciones de la Ley provincial 8751 y, por ende, ajustadas a su “quantum” conforme con la normativa de esta Ley.-

ARTICULO 3°.- refrendarán la presente Ordenanza los señores Secretarios de Obras y Servicios Públicos y de Gobierno.-

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-